



Genel Kurul

Dağıtım: Genel
6 Mayıs 2025

Orijinal: İngilizce

İnsan Hakları Konseyi

Elli dokuzuncu oturum

16 Haziran–11 Temmuz 2025

Gündem maddesi 2

Kalkınma hakkı da dahil olmak üzere tüm insan haklarının, medeni, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel hakların teşviki ve korunması

Doğu Kudüs dahil İşgal Altındaki Filistin Toprakları ve İsrail Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu'nun raporu*

Özet

İnsan Hakları Konseyi'nin S-30/1 sayılı kararı uyarınca sunulan bu raporda, Doğu Kudüs dahil İşgal Altındaki Filistin Toprakları ve İsrail'e ilişkin Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, eğitim tesislerine ve dini ve kültürel mekanlara yönelik saldırılarla ilgili uluslararası insan hakları hukuku ve uluslararası insani hukuk ihlallerini ve olası uluslararası suçları incelemektedir.

* Sunum yapan tarafın kontrolü dışındaki koşullar nedeniyle, bu belgenin standart yayın tarihinden sonra yayınlanması konusunda mutabakat sağlanmıştır.



I. Giriş, metodoloji ve hukuki çerçeve

1. Bu raporda, Doğu Kudüs dahil İşgal Altındaki Filistin Toprakları ve İsrail Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İşgal Altındaki Filistin Toprakları ve İsrail'deki eğitim tesislerine, dini ve kültürel mekanlara yönelik saldırılara ilişkin olgusal ve hukuki bulgularını özetlemekte ve bu tür saldırılar ile kendi kaderini tayin hakkı arasındaki bağlantıyı vurgulamaktadır. Rapor, 7 Ekim 2023 tarihinde veya sonrasında meydana gelen saldırı ve gelişmelere odaklanmakla birlikte, zaman içindeki ihlal kalıplarını ortaya koymada ilgili olduğu değerlendirilen, söz konusu tarihten önce meydana gelen olay ve gelişmeleri de içermektedir.
2. Komisyonun görev kapsamında hazırladığı raporlar arasında bu, Komisyon'un 7 Ekim 2023 tarihinde ve sonrasında İşgal Altındaki Filistin Toprakları ile İsrail'de işlenen eylemlere odaklandığı üçüncü rapordur. Rapor, önceki ilgili görev raporları¹ ve konferans odası belgeleriyle² birlikte okunmalıdır.
3. Raporun hazırlanması sırasında Komisyon, İsrail Hükümeti'ne bir bilgi ve erişim talebi, Filistin Devleti'ne ise bir bilgi talebi göndermiştir. Her iki talebe de yanıt alınmamıştır.
4. Komisyon, çalışmalarında, olgusal tespitlerde bulunurken ve hukuki bulgularına ve sonuçlarına ulaşırken, daha önce soruşturmalarında benimsediği "makul gerekçe" standardı³ dahil olmak üzere aynı metodolojiyi ve ispat standardını uygulamıştır.
5. Komisyon, çalışmaları boyunca ve görev tanımları kapsamında benimsenen hukuki çerçeveye dayanmıştır.⁴ Ayrıca Komisyon, kendi kaderini tayin ilkesinin Birleşmiş Milletler Şartı, Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi dahil olmak üzere çeşitli belgelerde yer aldığını belirtmektedir. Uluslararası Adalet Divanı, 2004 tarihli bir danışma görüşünde Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını teyit etmiştir.⁵ Komisyon ayrıca, işgal altındaki Filistin Toprakları'ndaki İsrail'in politika ve uygulamalarından kaynaklanan hukuki sonuçlara ilişkin olarak⁶ söz konusu mahkeme tarafından Temmuz 2024'te verilen danışma görüşünden, özellikle de Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının kullanılmasına yönelik etkiler açısından, rehberlik almaktadır.
6. Bu rapor için başvuru kaynakların tam listesi Komisyon arşivinde bulunmaktadır.

II. Olgusal bulgular

A. Eğitim tesislerine yönelik saldırılar

Gazze Şeridi'nde eğitime yönelik saldırılar ve müdahale

7. 7 Ekim 2023 ile 25 Şubat 2025 tarihleri arasında Gazze'de, toplam 564 okul binasından 403'ü doğrudan isabet almış ve hasar görmüştür. Isabet alan okulların 85'i tamamen yıkılmış, 73'ü ise yapısının en az yarısını kaybetmiştir. Gazze'deki okulların yüzde 61'i çift veya üç vardiya halinde faaliyet gösterdiğinden, yıkılan her okul binası

¹ A/79/232 ve A/HRC/56/26.

² "7 Ekim 2023 tarihinde ve sonrasında İsrail'de gerçekleştirilen saldırılara ilişkin ayrıntılı bulgular", "7 Ekim ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında İşgal Altındaki Filistin Toprakları'nda gerçekleştirilen askeri operasyonlar ve saldırılara ilişkin ayrıntılı bulgular" ve "Bir insanın dayanabileceğinden fazlası": 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in cinsel, üreme ve diğer cinsiyete dayalı şiddet biçimlerini sistematik olarak kullanması", tümüne <https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/co-israel/index> adresinden ulaşılabilir.

³ Bkz. www.ohchr.org/sites/default/files/2022-01/TORs-UN-Independent_ICI_Occupied_Palestinian_Territories.pdf. Ayrıca bkz. A/79/232, 3. paragraf.

⁴ Bkz. A/79/232, 4. ve 5. paragraflar.

⁵ *İşgal Altındaki Filistin Topraklarında Duvar İnşasının Hukuki Sonuçları, Danışma Görüşü, I.C.J. Raporları 2004*, s. 136.

⁶ Bkz. A/78/968.

Yüzlerce, bazen de binlerce öğrenciyi etkiledi.⁷ Doğrudan isabet alan 403 okul binası, yaklaşık 435.290 öğrenciye ve 16.275 öğretmene hizmet vermişti. 7 Ekim 2023 ile 25 Şubat 2025 tarihleri arasında, sığınak olarak kullanılan okul binalarının yüzde 62'si doğrudan isabet aldı,⁸ bu da önemli sayıda can kaybına yol açtı. Birleşmiş Milletler tarafından 2024 yılında Gazze'deki eğitim tesislerine yönelik kaydedilen toplam saldırı sayısının en yüksek kısmı – 78 olay – Ekim ayında meydana geldi.⁹ En çok etkilenen bölge Kuzey Gazze İdaresi oldu; buradaki okul binalarının yüzde 100'ü eğitim kümesi tarafından doğrudan isabet almış veya hasar görmüş olarak sınıflandırıldı. Bunu, Mart 2025 itibarıyla toplam okul binalarının yüzde 92,8'i bu şekilde sınıflandırılan Gazze İdaresi izledi.¹⁰

8. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yaklaşık 1 milyon yerinden edilmiş kişi, Gazze'deki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Çalışma Örgütü (UNRWA) tesislerinde barınmıştı. ¹¹ UNRWA, 25 Mart 2025 itibarıyla tesislerinde barınan en az 742 kişinin öldüğünü ve en az 2.406 kişinin yaralandığını tahmin etmiştir.¹²

9. Yükseköğretim tesisleri de hedef alınarak tahrip edildi veya hasar gördü; bu durum yaklaşık 87.000 üniversite öğrencisini etkiledi. Bunlar arasında, Aralık 2023'te yıkılan El-Ezher Üniversitesi'nin bir kampüsü ve Ocak 2024'te yıkılan İsrail Üniversitesi'nin bir kampüsü de yer alıyordu (bkz. aşağıdaki 15. ve 16. paragraflar). 25 Mart 2025 itibarıyla 57'den fazla üniversite binası tamamen yıkılmıştı.¹³

10. 25 Mart 2025 itibarıyla en az 612 okul personelinin öldüğü ve 2.769 kişinin yaralandığı bildirildi. Aynı dönemde, 190'dan fazla üniversite öğretim üyesinin öldüğü bildirildi.¹⁴

11. Komisyon, UNRWA eğitim tesislerinin koordinatlarının çatışmanın taraflarına düzenli olarak bildirildiğini ve bu tesislerin havadan ve caddeden görülebilen Birleşmiş Milletler amblemiyle Birleşmiş Milletler tesisi olarak açıkça işaretlendiğini belirtmektedir.¹⁵

Eğitim tesislerine yönelik kasıtlı saldırılar ve tahribat

12. İsrail güvenlik güçleri, eğitim tesislerini hedef alan hava saldırılarının sorumluluğunu kabul etmiş ve çeşitli açıklamalarında bu tesisleri “eski okullar” olarak nitelemiştir. Bazı okullar birden fazla saldırıya maruz kalmış ve birçok okul saldırı anında ülke içinde yerinden edilmiş kişiler için barınak görevi görmekteydi; bu da sivil kayıplara yol açmıştır. İsrail güvenlik güçleri, 21 Ağustos 2024 tarihinde Gazze Şehri'ndeki Salah al-Din okuluna hava saldırısı düzenledi ve Gazze Şehri'nde daha önce okul olarak hizmet vermiş bir kompleksin içinde bir komuta ve kontrol merkezinin bulunduğunu açıkladı. Bildirildiğine göre, aralarında 10 çocuğun da bulunduğu en az 4 kişi öldü ve 18 kişi yaralandı. 17 Kasım 2023 tarihinde UNRWA'ya ait Al-Falah/Zeitoun hazırlık ilkokulu saldırıya uğradı ve bu saldırı sonucunda en az 20 ülke içinde yerinden edilmiş kişi hayatını kaybetti

⁷ Bkz. https://reliefweb.int/attachments/f4626a80-3cb1-42e5-9af5-91ed18532452/Preliminary%20school%20damage%20assessment_Mar2025.pdf; https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/web_unrwa_education_2030_baseline_report.pdf; ve <https://inee.org/sites/default/files/resources/20%20Dec%202023%20Protecting%20the%20Right%20to%20Education%20in%20Gaza%20webinar%20ENGLISH2.pdf>.

⁸ Bkz. https://reliefweb.int/attachments/f4626a80-3cb1-42e5-9af5-91ed18532452/Preliminary%20school%20damage%20assessment_Mar2025.pdf.

⁹ Bkz. <https://reliefweb.int/attachments/7e62f302-99a8-42e5-a315-25fabf08b1da/Palestine%27s%20Education%20Overview-2024.pdf>.

¹⁰ Bkz. https://reliefweb.int/attachments/f4626a80-3cb1-42e5-9af5-91ed18532452/Preliminary%20school%20damage%20assessment_Mar2025.pdf.

¹¹ Bkz. https://www.educ.cam.ac.uk/centres/real/publications/Palestinian_education_under_attack_in_Gaza.pdf.

¹² Bkz. <https://www.unrwa.org/resources/reports/unrwa-situation-report-165-situation-gaza-strip-and-west-bank-including-east-jerusalem>.

¹³ Bkz. <https://www.ochaopt.org/content/reported-impact-snapshot-gaza-strip-25-march-2025>; ve <https://www.facebook.com/Palestinian.MOE/posts/-summary-of-the-israelioccupation-violations-against-education-in-palestine-octo/952469597058013/>.

¹⁴ Bkz. <https://www.facebook.com/Palestinian.MOE/posts/-summary-of-the-israelioccupation-violations-against-education-in-palestine-octo/952469597058013/>.

¹⁵ Bkz. https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/summary_-_Gazze'deki_UNRWA_barinaklarını_ve_ülke_içinde_yerinden_edilmiş_kişileri_etkileyen_olaylar.pdf.

yerinden edilmiş kişiler. O sırada okulda tahminen 4.000 ülke içinde yerinden edilmiş kişi barınıyordu. Komisyon, saldırıda dört aile ferdi kaybetmiş bir mağdurla görüştü.

13. İsrail güvenlik güçleri, Gazze Şeridi'nin diğer birçok bölgesinde de eğitim tesislerini planlı bir şekilde tahrip etti ve yıktı. 2023 yılının Ekim ayı sonlarından itibaren İsrail güvenlik güçleri, silahlı grupların Gazze'den İsrail'e gelecekteki saldırılarını önlemek amacıyla, Gazze Şeridi'nin doğu sınırındaki tampon bölgeyi sistematik olarak genişletti. Okullar ve üniversiteler de dahil olmak üzere bu bölgedeki tüm binalar yıkıldı. Gazze Şeridi'nin kuzeyini ve güneyini ayıran Nezarim koridoru bölgesi de tarım arazileri, okullar ve üniversiteler dahil olmak üzere kapsamlı yıkım ve tahribata maruz kaldı.

14. Komisyon, eğitim tesislerinin yıkılmasında herhangi bir askeri hedef tespit edemedi. Komisyon, Kasım 2023 ortasında Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beit Hanoun'da, Beit Hanoun kız hazırlık okulu "B" ile komşu Beit Hanoun karma ilköğretim okulu "C" olmak üzere iki okulun yıkıldığını adli tıp yöntemleriyle doğruladı. Bu okullar 2.400 öğrenciye hizmet vermişti. Her iki okul da kontrollü yıkımlar sonucu ciddi şekilde hasar gördü. Komisyonun değerlendirmesine göre, bu eylemler İsrail güvenlik güçleri, özellikle de 252. Tümen'e bağlı 8170. Muharebe Mühendisliği Taburu tarafından gerçekleştirilmiştir. Givati Tugayı da dahil olmak üzere İsrail birlikleri, o dönemde Beit Hanoun'da geniş çaplı askeri operasyonlar yürütmekteydi.

15. Komisyon, dijital delillerin analizi sonucunda, İsrail güvenlik güçlerinin 13 Ocak 2024 tarihinde Israa Üniversitesi'nin Al-Zahara kampüsünü yıktığını tespit etmiştir. Kampüs bünyesinde bir müze de bulunmaktaydı. Yıkım işlemi, 99. Tümen komutanının emri altında 710. Muharebe Mühendisliği Taburu ve 8130. Zırhlı Taburu tarafından gerçekleştirilmiştir; söz konusu komutan, daha sonra gerekli onay alınmadan yıkım emri verdiği gerekçesiyle disiplin cezası almıştır.

16. Şubat 2024'te İsrail güvenlik güçleri, 162. Tümen'in Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni Israa Üniversitesi binasına bağlayan bir Hamas tünel ağı keşfettiğini duyurdu. Komisyonun İsrail güvenlik güçlerinin haritaları üzerinde yaptığı karşılaştırmalı coğrafi analiz, haritada "Israa" olarak işaretlenen konumun aslında Gazze Şehri'nin güneyinde, Nezarim koridorunun kenarında yer alan El-Ezher Üniversitesi'nin El-Mughraqa kampüsü olduğunu ortaya koymaktadır; bu durum, operasyona yönelik artan eleştiriler karşısında İsrail güvenlik güçlerinin Israa Üniversitesi'nin yıkımını sonradan meşrulaştırmaya çalıştığını düşündürmektedir. Mart 2024'te İsrail güvenlik güçlerinin, Hamas'ın Israa Üniversitesi ve çevresini İsrail güvenlik güçlerine karşı askeri faaliyetler için kullandığını iddia ettikleri bildirildi; ancak Komisyon bu iddiayı destekleyecek herhangi bir kanıt bulamadı.

17. İsrail güvenlik güçleri ayrıca El-Ezher Üniversitesi'nin El-Mughraqa kampüsünün bir kısmını da yıktı. Komisyon, İsrail güvenlik güçlerinin 26 Ekim ile 7 Aralık 2023 tarihleri arasında kampüsü en az üç kez hedef aldığını tespit etti. 7 Aralık 2023 tarihinde, İsrail güvenlik güçleri kontrollü yıkımlar yoluyla Sanat ve Beşeri Bilimler Fakültesi binasını ve Al-Riyadh Oditoryumu binasını yıktı. Komisyon, yıkıma katılanların 749. Muharebe Mühendisliği Taburu'na mensup askerler olduğunu tespit etti.

18. İsrailli askerlerin olay yerinde dans ettiklerini ve serbestçe dolaştıklarını gösteren görüntüler ve videolar ile olay yerinde park edilmiş araçları gösteren uydu görüntüsü analizleri, Komisyonu, bölgedeki İsrail güvenlik güçleri için önemli bir tehdit bulunmadığı ve dolayısıyla üniversite binalarını yıkmak için askeri bir zorunluluk olmadığı sonucuna makul gerekçelerle varmaya yöneltmiştir.

19. Eğitim tesislerinin yıkılması olayları İsrailli askerler tarafından kameraya alınmıştır. Görüntülerde, yıkımlar sırasında veya sonrasında askerlerin kutlama niteliğinde ya da aşağılayıcı yorumlar ve şakalar yaptıkları görülmektedir. Bir örnekte, bir İsrailli asker İbranice şöyle diyor: "Gazze'de neden eğitim olmadığını soranlara: Oops, başınıza bir füze düştü, ne yazık, çok kötü. İşte böylece artık mühendis olamayacaksınız."¹⁶ Yayınlanan videonun alt yazısında ise "Teröristlerin üniversitesinde" yazıyor.

¹⁶ Bkz. <https://x.com/ytirawi/status/1743411493813575711> ve <https://newrepublic.com/article/180082/israel-demolishing-gazas-cultural-heritage>.

20. Buna ek olarak, Komisyon, İsrail güvenlik güçlerinin bazı okulları da kasten yaktığını gösteren bilgileri belgeledi. 11 Kasım 2024 tarihinde, sivillere sığınak sağlayan Beit Hanoun'daki Mahdia al-Shawa erkek ortaokulu, Dünya Gıda Programı'ndan insani yardım aldı – iki kamyon gıda, bir kamyon ise su taşıyordu. Yoğun bombardıman haberlerinin ardından, İsrail güvenlik güçleri bölgeyi kuşattı ve sivillere bölgeyi terk etmeleri emrini verdi. Olay yerinden çekilen bir videoda, alevler içindeki okuldan ayrılan iki İsrail zırhlı aracı görülüyor. Bildirildiğine göre, okulda bulunan İsrail askerleri Givati Tugayı'na bağlı Rotem Taburu'ndan geliyordu. İsrail güvenlik güçlerinin, okulun militanlar için sığınak görevi gördüğünü ve sivillerin tahliyesinin ardından onlarca militanın orada gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İsrail'e götürüldüğünü iddia ettikleri bildirildi. Güvenlik güçleri, yangının askeri faaliyetler sonucunda çıktığını iddia ettiler. Mevcut bilgilere dayanarak Komisyon, yangının kasıtlı olarak çıkarıldığı sonucuna varmıştır.

Eğitim tesislerinin askeri amaçlarla kullanıldığına dair iddialar

21. UNRWA, 7 Ekim 2023 ile 15 Mart 2024 tarihleri arasında, çatışmanın taraflarının Gazze'deki UNRWA okullarına müdahale ettiği 42 olayı belgelediğini bildirdi. Bunlar arasında okulların askeri amaçlarla kullanılması da yer alıyordu; eğitim tesislerine verilen zararın büyük çoğunluğunu, binalara müdahale de dahil olmak üzere, İsrail güvenlik güçleri oluşturuyordu.¹⁷

22. İsrail güvenlik güçleri, Hamas militanlarını veya askeri komuta merkezlerini hedef almak için okullara saldırdıklarını belirtmiştir. Hamas ise bu iddiaları reddetmiştir. Bazı durumlarda, İsrail güvenlik güçleri okulların içinde ele geçirildiği iddia edilen silahların fotoğraflarını yayınlamıştır. Birkaç durumda, hedef alınan iddia edilen Hamas üyelerinin isimlerini de yayınladılar. Komisyon, delil niteliğindeki materyalleri incelemek için olay yerlerine erişim imkânının bulunmaması ve İsrail'in Komisyon'un bilgi taleplerine yanıt vermemesi nedeniyle, İsrail güvenlik güçlerinin iddialarını bağımsız olarak doğrulayamadı.

23. Komisyon, Hamas'ın Gazze Şehri'nin Tal al-Hawa mahallesindeki Anas Bin-Malik erkek ilköğretim okulunu askeri amaçlarla kullandığı bir vakayı doğruladı. Komisyon, Temmuz 2024'te Hamas tarafından yayınlanan ve militanlarının okula en az iki adet el yapımı patlayıcı yerleştirdiğini, İsrail güvenlik güçlerine pusu kurduklarını ve daha sonra yaklaşan güçlere karşı bu patlayıcıları patlattıklarını gösteren bir videoyu inceledi.

24. Komisyon, İsrail güvenlik güçlerinin eğitim tesislerini ele geçirip askeri üsler veya askeri faaliyetler için toplanma alanları olarak kullandığı birkaç vakayı tespit etmiştir.

25. Komisyon, İsrail güvenlik güçlerinin Kasım 2023'te El-Ezher Üniversitesi'nin El-Mughraqa kampüsünü ele geçirdiğini ve 7 Aralık 2023 tarihine kadar kampüsü işgal ettiğini doğruladı. Komisyon tarafından toplanan ve doğrulanan kanıtlar, İsrail güvenlik güçlerinin kampüsü mühimmat, araç ve diğer askeri teçhizat depolamak için kullandığını; İsrail güvenlik güçlerinin özel bir plakette sinagoga dönüştürdüğü binanın bir bölümünde askerlere dini hizmetlerin sunulduğunu; ve binanın girişine bir Mezuzah¹⁸ asıldığını göstermektedir.

26. Komisyon, İsrail güvenlik güçlerinin kampüsü 7 Aralık 2023 tarihinden sonra da işgal ettiğini teyit edememiştir. Ancak, Komisyon tarafından analiz edilen uydu görüntüleri, İsrail ordusunun kampüsü 7 Şubat 2024 tarihine kadar kullandığını göstermektedir. Görüntüler, diğer hususların yanı sıra, arazide yapılan kazıları ve askeri araçların varlığını ortaya koymaktadır. 4 Şubat 2025 tarihinde incelenen uydu görüntülerinde bina büyük ölçüde sağlam görünmektedir.

27. Komisyon, sinagogun kurulması, mezuzah ve plaketin asılması gibi çeşitli eylemlerin yanı sıra, diğer binalar yıkılırken bu binanın yıkılmamış olması (bkz. yukarıdaki 17. paragraf) gibi unsurların, İsrail güvenlik güçlerinin bu tesisi daha uzun bir süre kullanmayı planladığını gösterdiğini belirtmektedir. Ayrıca Komisyon, aynı güzergâh üzerinde yaklaşık

¹⁷ Bkz. https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/summary_-_incidents_impacting_unrwa_shelters_and_idps_in_gaza.pdf.

¹⁸ Yahudi aileler tarafından evlerinin kapı sövelerine bir kutu içinde asılan, dini metinlerin yazılı olduğu bir parşömen.

Aynı dönemde, üniversitenin Nezarim koridorunda gelecekte kullanılmak üzere planlanmış bir dizi askeri üslerden biri olarak görüldüğüne dair ek kanıtlar ortaya çıkmıştır.

Filistinli çocuklar ve gençler üzerindeki etki

28. 23 Mart 2025 tarihinde, Filistin Sağlık Bakanlığı – Gazze, 7 Ekim 2023'ten bu yana 15.613 çocuğun öldüğü teyit edildiğini bildirdi. Gazze'de 658.000'den fazla okul çağındaki çocuk, örgün eğitime ve işlevsel bir eğitim sisteminin sağladığı koruyucu desteğe erişimden mahrum bırakıldı. Bazı çevrimiçi eğitim platformları sunulmuş olsa da, bunlar eğitim sisteminin kaybını telafi edemedi; bu kayıp, çocuklara ve gençlere eğitim erişiminin sağladığı önemli bir normallik ve istikrar hissinin yitirilmesini de içeriyor.¹⁹ Çocukların çevrimiçi eğitim platformlarına erişimi olduğu durumlarda bile, içinde bulundukları karmaşık durum, çocukların dikkatini eğitimden uzaklaştırarak saldırılar, belirsizlik, açlık ve insanlık dışı yaşam koşulları arasında hayatta kalmaya odaklanmalarına neden olmuştur. Çocuklar ayrıca giderek daha fazla kayıt dışı iş aramaya zorlanmaktadır.²⁰

29. Gazze'deki eğitim sisteminin tahrip edilmesi, gelecek nesiller boyunca Filistinlilere zarar verecek ve bunun sonucunda ekonomik kalkınma, istihdam ve sosyal beceriler alanında zorluklar yaşanması beklenmektedir.²¹ Uzmanlar, okul ve üniversitelerin tahrip edilmesi de dahil olmak üzere Gazze'de devam eden durumun, çocukların ve gençlerin eğitimini beş yıla kadar gerileteceğini belirtmiştir.²²

Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da eğitime yönelik saldırılar ve engellemeler

30. Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da İsrail güvenlik güçleri tarafından uygulanan önlemlerden yaklaşık 806.000 ilk ve ortaöğretim öğrencisi etkilenmiştir.²³ 7 Ekim 2023 ile 25 Mart 2025 tarihleri arasında 141 okul saldırıya uğradı ve tahrip edildi; 96 öğrenci ve dört eğitim personeli öldürüldü; 611 öğrenci ve 21 eğitim personeli yaralandı; 327 öğrenci ve 172'den fazla eğitim personeli gözaltına alındı.²⁴ Kapanışlar, kısıtlamalar ve askeri baskınlar, 2023/24 öğretim yılında önemli ölçüde ders günü kaybına yol açmıştır; bazı bölgelerde öğretim yılının yarısına varan bir süre kaybedilmiştir.

31. Batı Şeria'daki askeri kontrol noktalarının yaygınlaşması, çocukların eğitim kurumlarına erişimini daha da zorlaştırmıştır. Ocak 2025'te İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, 7 Ekim 2023'ten bu yana Hebron'un H2 bölgesinde, erişim kısıtlamalarının artması nedeniyle okul devamlılığının yüzde 25 oranında düştüğünü bildirmiştir. Komisyon ayrıca, bazı kız öğrencilerin okula gitmek için kontrol noktalarından geçmekten korktuklarına dair raporlar aldı; bu kontrol noktaları arasında, İsraili askerlerin kadınlara ve kız çocuklarına cinsel organlarını teşhir ettiği olayların bildirildiği Hebron'un H2 bölgesindeki bir kontrol noktası da bulunuyordu.

32. İsrail güvenlik güçleri tarafından yürütülen büyük çaplı askeri operasyonlar artmış ve bu durum eğitim üzerinde olumsuz bir etki yaratmıştır. 2025 yılının Ocak ve Şubat aylarında Tulkarm ve Cenin'de gerçekleştirilen operasyonlar, 40.000 Filistinlinin yerinden edilmesine yol açmıştır. OCHA'nın 27 Şubat 2025 tarihli verilerine göre, Batı Şeria'nın kuzeyinde 5.000'den fazla çocuğa hizmet veren 10 UNRWA okulu, okul döneminin başladığı 2 Şubat'tan bu yana kapalı kalmıştır.²⁵

¹⁹ Bkz. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000123484>.

²⁰ Bkz. <https://www.ilo.org/sites/default/files/2024-05/ILC112%282024%29-DG-APP-%5BRO-BEIRUT-240422-001%5D-Web-EN.pdf>; ve https://inee.org/sites/default/files/resources/oPt_WestBank_EducationCrisis_EducationCluster%5B2%5D.pdf.

²¹ Bkz. <https://www.ilo.org/sites/default/files/2024-05/ILC112%282024%29-DG-APP-%5BRO-BEIRUT-240422-001%5D-Web-EN.pdf>.

²² Bkz. https://www.unocha.org/attachments/b1c5c8ec-55e0-4772-919a-50d6aff3dabe/OPT_Flash_Appeal_2025_EN.pdf; ve https://www.educ.cam.ac.uk/centres/real/publications/Palestinian_education_under_attack_in_Gaza.pdf.

²³ Bkz. <https://reliefweb.int/attachments/7e62f302-99a8-42e5-a315-25fabf08b1da/Palestine%27s%20Education%20Overview-2024.pdf>.

²⁴ Bkz. <https://www.facebook.com/Palestinian.MOE/posts/-summary-of-the-israelioccupation-violations-against-education-in-palestine-octo/952469597058013/>.

²⁵ Bkz. <https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-situation-update-268-west-bank>.

33. Kapatma ve yıkım emirleri özellikle okullara yönelik olarak çıkarılmıştır. 19 Aralık 2024 itibarıyla, yaklaşık 6.600 öğrenciye hizmet veren ve en az 715 öğretmenin görev yaptığı 59 Filistin tarafından işletilen okul, kısmi veya tam yıkım emirleri ya da inşaat durdurma emirleriyle karşı karşıya kalmıştır.²⁶ 8 Nisan 2025 tarihinde, Kudüs belediyesinden İsraili yetkililer, İsraili güvenlik güçlerinin eşliğinde Doğu Kudüs'teki altı UNRWA okuluna girmiş ve okullar için 30 gün içinde yürürlüğe girecek kapatma emirlerini açıklamıştır.²⁷

34. Yerleşimcilerin şiddet eylemlerindeki artış, işgal altındaki Batı Şeria'da eğitim hakkını da etkilemiştir. Komisyon tarafından belgelenen bir vakada, Hebron'un güneyindeki tepelerde bulunan Khirbet Zanuta köyündeki bir okul, yerleşimciler tarafından tahrip edilmiştir. Köyün yerleşimciler tarafından tekrar tekrar saldırıya uğraması nedeniyle, 120'si çocuk olmak üzere 285 köylü, 28 Ekim 2023 tarihinde köyü terk etmek zorunda kalmıştır. Kasım 2023'te bir İsraili insan hakları örgütü tarafından çekilen görüntülerde, köy okulunun büyük ölçüde yıkılmış, yakılmış ve grafitiyle tahrip edilmiş olduğu görülüyor. Olaylara karışan yerleşimciler, eylemleri nedeniyle herhangi bir hukuki yaptırıma karşı karşıya kalmadı.

35. Jericho yakınlarındaki Al-Mu'arrajat köyündeki Al-Kaabneh ilkokulu, Eylül 2024'te saldırıya uğradı. Saldırı, okulda dersler devam ederken gerçekleşti. Saldırı sırasında yerleşimciler, olayları kameraya çeken bir insan hakları aktivistini dövdü; bu sırada büyük bir grup çaresiz kalmış okul çocuğu, öğretmenleriyle birlikte bir sınıfa barikat kurarak kendilerini içeriye kapattı. İki çocuğun da aralarında bulunduğu beş yerleşimcinin, okula yapılan saldırı nedeniyle gözaltına alındığı ve hakkında dava açıldığı bildirildi.

İsrail'de eğitime yönelik saldırılar ve müdahale

Eğitim personeline yönelik taciz ve saldırılar

36. 12 Ekim 2023 tarihinde, İsrail Eğitim Bakanı Yoav Kisch, 7 Ekim 2023'te Filistinli silahlı gruplar tarafından gerçekleştirilen eylemlere destek veren herhangi bir öğrenci veya personeli derhal uzaklaştırma talimatını okullara verdi ve bu tür desteği terörizme kışkırtma olarak nitelendirdi.²⁸

37. Ekim 2023'ten bu yana, İsrail'deki okullar ve üniversiteler, çoğu durumda Gazze halkına yönelik kamuoyu önünde sempati veya destek ifade ettikleri gerekçesiyle öğrencilere ve personele disiplin cezaları uygulamaktadır. Bir vakada, Be'er Sheva'dan bir Bedevi genç kızın, Gazze'deki çocuklar için endişesini dile getirdiği gerekçesiyle uzaklaştırma cezasına çarptırıldığı bildirildi. İsrail'deki Arap Azınlık Hakları Hukuk Merkezi Adalah'a göre, Mayıs 2024 itibarıyla disiplin işlemine tabi tutulan 124 üniversite öğrencisinin neredeyse yüzde 80'i kadındı.²⁹

38. Kasım 2023'te, Tel Aviv'deki bir lisede görev yapan Yahudi İsraili bir erkek öğretmen, İsrail Devleti'ne ihanet etme niyeti ve kamu düzenini bozma niyeti nedeniyle tutuklandı. Ardından beş gün boyunca gözaltında tutuldu. Öğretmen işinden kovuldu ve daha sonra öğretmenlik lisansının iptal edildiği bildirildi. Nisan 2024'te, Tel Aviv'deki bir mahkeme, işten çıkarılmasının hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

39. 18 Nisan 2024 tarihinde, bir İsrail üniversitesinde ders veren Filistinli İsraili bir kadın profesör, 7 Ekim 2023 tarihinde Hamas tarafından işlendiği iddia edilen cinsel ve toplumsal cinsiyet suçlarına ilişkin haberleri sorguladığı bir röportaj nedeniyle, terör, şiddet ve ırkçılığa tahrik şüphesiyle gözaltına alındı. Ertesi gün serbest bırakıldı. Profesörün evinde arama yapıldı ve bazı eşyalara el konuldu. Avukatı basına yaptığı açıklamada, tutuklama yönteminin onu küçük düşürmeyi amaçladığını belirtti. Bugüne kadar herhangi bir iddianame düzenlenmemiştir. 7 Ekim 2024 tarihinde, İsrail'in kuzeyindeki bir kasabadan Filistinli-İsraili bir kadın öğretmen, 7 Ekim 2023 tarihinde dans ettiği bir videoyu yeniden paylaşması nedeniyle polis tarafından gözaltına alındı, gözleri bağlandı, fotoğrafı çekildi ve İsrail yetkilileri tarafından kamuoyu önünde "terörist" olarak damgalandı.

²⁶ Bkz. <https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-situation-update-248-west-bank>.

²⁷ Bkz. <https://x.com/UNLazzarini/status/1909651084785992146>.

²⁸ Bkz. https://www.adalah.org/uploads/uploads/Education_Minister_Translation_12_October_2023.pdf (gayri resmi çeviri).

²⁹ Bkz. <https://www.adalah.org/en/content/view/11116>.

Çatışmaların İsrail'deki eğitime etkisi

40. 7 Ekim 2023 saldırılarının ardından, özellikle Negev'deki Bedevi köyleri için devam eden roket saldırıları ve bu köylerdeki acil sığınak eksikliği göz önüne alındığında, okulların güvenliği ve emniyeti İsrail okulları için önemli bir endişe kaynağı olmaya devam etmiştir.

41. 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'de yaklaşık 48.000 çocuk evlerinden yerinden edildi ve ülkenin dört bir yanındaki geçici barınma yerlerine dağıldı. Eğitim tesisleri, özellikle de yerinden edilmiş çocuklar ve hayatta kalanlara hizmet verenler, roket saldırılarına maruz kalan bölgelerdeki güvenlik endişeleri ve psikolojik travmaya destek sağlama kapasitesinin yetersizliği gibi, çocuklar üzerinde etkisi olan zorluklarla karşı karşıya kalmıştır.³⁰

B. Dini ve kültürel mekanlara yönelik saldırılar

Gazze'deki kültürel ve dini mekanların ele geçirilmesi ve tahrip edilmesi

42. 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri, Gazze'deki kültürel ve dini mekanlara zarar vermiştir. 29 Kasım 2024 itibarıyla, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki 75 mekânda hasar olduğunu doğrulamıştır: 10 dini mekan, 48 tarihi ve/veya sanatsal öneme sahip bina, üç taşınabilir kültürel varlık deposu, altı anıt, bir müze ve yedi arkeolojik alan.³¹ Dünya Bankası Şubat 2025'te miras alanlarının yüzde 53'ünün hasar gördüğünü veya tahrip edildiğini değerlendirmiştir.³² Bunlar arasında Anthedon Limanı, bir Roma mezarlığı, Paşa Sarayı Müzesi, antik Samiriyeli Hamamı ve Büyük Omari Camii gibi Gazze'deki en önemli kültürel ve dini simge yapılar yer almaktadır.

43. Dünya Bankası, Şubat 2025'te Gazze'deki kültürel miras alanlarına 120 milyon dolarlık hasar verildiğini ve sektörün ekonomik kaybının 55 milyon dolara ulaştığını değerlendirmiştir;³³ buna karşılık, 2014 çatışmasının yol açtığı hasar 1,2 milyon dolar olarak değerlendirilmiştir.³⁴ Bu, tahmini hasar maliyetinde 100 katlık bir artışa işaret etmekte ve Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki kültürel ve dini alanlara yönelik saldırılardaki benzeri görülmemiş artışı yansıtmaktadır.

44. Aralık 2023 itibarıyla, İsrail güvenlik güçlerine bağlı Sivil İdare'nin arkeoloji sorumlusu, Gazze'de görev yapan İsrail askerlerine, Gazze'nin 3.500 yıllık tarihini ve miras alanlarını vurgulayan özel bir kılavuz yayınlamıştı. Yönerge, miras değeri açısından hassas alanların haritalama sistemlerine dahil edildiğini belirtmekte ve bir miras alanıyla (kilise, cami, liman, müze vb.) ilgilenilmesi gereken operasyonel bir ihtiyaç olduğunda, söz konusu alana verilen zararı en aza indirecek yöntemlerin değerlendirilmesi gerektiğini öngörmektedir. Yönerge ayrıca yağmalamaya karşı uyarılar içermekte, ancak antik eserlerin arkeoloji görevlisine teslim edilmesi gerektiğini belirtmektedir.

45. Buna ek olarak, Komisyon, İsrail güvenlik güçleri mensupları veya diğer taraflarca Paşa Sarayı, Al-Mat'haf oteli (içinde bir müze bulunan), İsrail Üniversitesi müzesi ve École Biblique et Archéologique Française de Jerusalem'e ait bir depodan eserlerin yağmalanmış olabileceğine dair iddiaları belgelemiştir. İsrail'in, İsrail Üniversitesi'nden ve yukarıda bahsedilen depodan eser çaldığı iddialarını reddettiği bildirilmiştir. Mevcut deliller ışığında, Komisyon bu alanlardan herhangi birinin yağmalanıp yağmalanmadığını tespit edememiştir ve saldırıya uğrayan alanlarda eserlerin enkazın altına gömülmüş olabileceğine dikkat çekmektedir.

³⁰ Bkz. https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/07f839a5-ba92-ee11-8162-005056aa4246/2_07f839a5-ba92-ee11-8162-005056aa4246_11_20461.pdf (İbranice).

³¹ Kasım 2024'ten bu yana ek hasarlar tespit edilmiştir. Bkz. <https://www.unesco.org/en/gaza/assessment?hub=102070>.

³² Bkz. <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/133c3304e29086819c1119fe8e85366b-0280012025/original/Gaza-RDNA-final-med.pdf>, s. 31.

³³ Aynı eser.

³⁴ Bkz. <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/14e309cd34e04e40b90eb19afa7b5d15-0280012024/original/Gaza-Interim-Damage-Assessment-032924-Final.pdf>.

Belirli kültürel ve dini mekanlara yönelik saldırılara ilişkin bulgular

46. Yunan Ortodoks kilisesi olan Aziz Porphyrius Kilisesi, 19 Ekim 2023 tarihinde saldırıya uğradı. Komisyon, o gün saat 23.00 civarında kilise binasına bitişik bir yerin hava saldırısına maruz kaldığını ve bunun sonucunda kilise arazisindeki bir binanın yıkıldığını, bir diğerinin ise hasar gördüğünü tespit etti. Saldırı sırasında, Gazze'deki Hristiyan topluluğuna mensup yaklaşık 450 iç göçmen kilisede sığınmıştı. Saldırı sonucunda 8'i çocuk, 5'i kadın olmak üzere 19 kişinin öldüğü ve 12 kişinin yaralandığı bildirildi. Komisyon, herhangi bir uyarı yapılmadığını belirten bir tanıkla görüştü. 21 Ekim 2023 tarihinde İsrail güvenlik güçleri, kilisenin yakınındaki bir Hamas komuta ve kontrol merkezini hedef aldıklarını belirterek, kilisenin kendisini hedef almadıklarını vurguladılar. Komisyonun analizine göre, gerçek çarpma krateri, İsrail güvenlik güçleri tarafından belirlenen hedefin yaklaşık 20 metre güneyinde ve etkilenen kilise binalarından birine 5 metre uzaklıkta bir yan yolda bulunmaktaydı; bu durum, İsrail güvenlik güçlerinin geniş bir hata payına sahip, güdümsüz veya isabetsiz bir bomba kullanmış olabileceğini göstermektedir.

47. Gazze Şehri Merkez Arşivleri, 29 Kasım 2023 tarihinde çıkan yangında hasar gördü ve burada muhafaza edilen belgelerin, son 130 yıla ait tarihi kayıtları içerenler de dahil olmak üzere, kaybolduğu bildirildi. Komisyonun mevcut kanıtlara dayalı değerlendirmesi, binanın iç kısmının muhtemelen ateşe verildiği yönündedir. Komisyon, o dönemde Zeitoun ve Shajaiya mahalleleri de dahil olmak üzere Gazze Şehri merkezinde İsrail güvenlik güçlerinin bulunduğunu tespit etmiştir. İsrail güvenlik güçleri, söz konusu yeri hedef aldıklarını kabul etmemiştir.

48. Gazze Şehri'nin eski mahallesinde 13. yüzyılda inşa edilen Paşa Sarayı Müzesi, Gazze Şeridi'nden çıkarılan arkeolojik buluntuları barındırıyordu. Müze, Aralık 2023'te iki kez bombardıman ve buldozerlerle saldırıya uğradı ve bu saldırılar sonucunda neredeyse tamamen yıkıldı. Birçok eser tahrip edildi, diğerleri ise kaldırıldı veya yağmalandı. Komisyon, 2023 yılının Aralık ayı başından itibaren bu alana bitişik bölgelerde İsrail güvenlik güçlerinin ve araçlarının bulunduğunu tespit etmiştir. İsrail güvenlik güçlerinin bir medya kuruluşuna, saldırı hakkında herhangi bir bilgi bulamadıklarını belirttikleri bildirilmiştir.

49. Gazze Şeridi'nde halen faaliyette olan tek hamam ve Büyük Omari Camii'nden sonra Gazze'deki en eski ikinci yapı olan Samaritan Hamamı, Aralık 2023'te bombalandı ve buldozerlerle yıkıldı. İsrail güvenlik güçlerinin, içerideki bir Hamas ekibini ve tünel ağını hedef almak için hamama hassas mühimmatla saldırdıklarını itiraf ettikleri bildirildi. Komisyon, binanın tamamen yıkılmasına yönelik askeri bir gereklilik tespit edemedi.

50. On üçüncü yüzyılda inşa edilen Büyük Omari Camii, Aralık 2023'te saldırıya uğradı ve ciddi hasar gördü. İsrail güvenlik güçlerinin, bu alanın Hamas tarafından faaliyetleri için kullanıldığını ve bölgede bir tünel girişi bulduklarını söyledikleri bildirildi. Komisyon, bu iddiaları destekleyen herhangi bir kanıtı rastlamamıştır.

51. Rimal mahallesindeki Rashad al-Shawa Kültür Merkezi, 13 Kasım 2023 tarihinde veya bu tarihte ve 24 Kasım 2023 tarihinde veya bu tarihte olmak üzere iki kez bombalandı. Ayrıca, binanın girişi buldozerlerle yıkıldı. Merkez, Gazze'de yerel sakinlere sanat ve sosyal etkinlikler sunan hayati bir kültür merkeziydi. Bir tanık, Komisyona Merkezde herhangi bir askeri faaliyetin olmadığını ve saldırı öncesinde İsrail güvenlik güçleri tarafından bir tahliye emri verildiğini söyledi. İsrail güvenlik güçleri saldırı hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Komisyon, daha önce İsrail güvenlik güçlerinin askeri bir gereklilik olmaksızın sembolik değeri nedeniyle belirlenen "güç hedeflerine" saldırma uygulamasını rapor etmişti³⁵ ve Merkezin, aynı dönemde Rimal'daki kültürel simge yapılarına yönelik kasıtlı saldırıların bir parçası olarak bu uygulama kapsamında saldırıya uğramış olabileceğini belirtmektedir.

52. Komisyon, namaz vakitlerinde camilere yönelik ve çok sayıda can kaybına yol açan iki saldırı olayını soruşturdu. 15 Kasım 2023 tarihinde saat 18.00 civarında, akşam namazı sırasında, Gazze Şehri'nin Sabra mahallesindeki Ihya al-Sunna Camii ve çevresindeki bir konut bloğu hava saldırısına uğradı. Komisyonun dijital adli tıp analizi, saldırının camide ciddi yapısal hasara yol açtığını ortaya koydu. İsrail

³⁵ "7 Ekim ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında İşgal Altındaki Filistin Topraklarında yürütülen askeri operasyonlar ve saldırılara ilişkin ayrıntılı bulgular", 158–160. paragraflar.

güvenlik güçleri, o günün erken saatlerinde bölge için tahliye emri vermişti. Bildirildiğine göre, 13'ü kadın ve 9'u çocuk olmak üzere tamamı Dogmush klanına mensup en az 109 kişi hayatını kaybetti ve 70'den fazla kişi yaralandı. Komisyon, bu saldırıya ilişkin İsrail güvenlik güçlerinden herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtmekte ve olay yerinde askeri faaliyete dair herhangi bir bulguya rastlamamıştır.

53. 10 Ağustos 2024 tarihinde, İsrail güvenlik güçleri, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Daraj bölgesinde, Al-Taba'een okulu ile ortak bir kompleks içinde yer alan ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilere barınak sağlayan Saad al-Ghafari Camii'ne saldırdı. Saldırı, sabah namazı sırasında saat 04.00'te gerçekleşti; saldırı sonucunda binanın zemin katında ciddi hasar meydana geldi ve aralarında 11 çocuk ile 6 kadının da bulunduğu en az 90 kişi hayatını kaybetti.

54. İsrail güvenlik güçleri, Al-Taba'een okul kompleksindeki bir caminin içine yerleştirilmiş Hamas komuta ve kontrol merkezinde faaliyet gösteren teröristlere saldırdıklarını belirtti. Açıklamada ayrıca, saldırıda öldürüldüğü iddia edilen 19 Hamas ve Filistin İslami Cihat üyesinin kimlikleri açıklandı. 12 Ağustos 2024 tarihli daha sonraki bir açıklamada, 12 militan daha açıklandı ve toplam sayı 31'e yükseldi. Çatışmalarda sivillere yönelik zarar izleyen bir kuruluş olan Airwars'a göre, İsrail güvenlik güçleri tarafından yayınlanan isimlerden üçü, daha önceki saldırılarda öldürüldükleri şeklinde zaten duyurulmuştu. Hamas, okul kompleksinde militanların bulunduğunu reddetti. Komisyonun değerlendirmesine göre, bu saldırıda nispeten küçük olan 250 pound (113 kg) savaş başlıklarıyla birlikte hassas güdümlü mühimmat kullanıldı.

Kültürel ve dini mekanların ele geçirilmesi

55. İsrail güvenlik güçleri, Al-Mat'haf otelini ele geçirip kullandı ve tesise ve burada bulunan antikalara ciddi hasar verdi. Ekim 2023'ten önce, bu tesiste Gazze'ye ait özel bir antika koleksiyonu sergileniyordu. İsrail güvenlik güçleri, Aralık 2023'ten önce bir tarihte tesisi ele geçirdi ve binanın içine 261. Tugay (Yedek) logosu bulunan bir İsrail güvenlik güçleri birimi bayrağı dikti. Şubat ve Nisan 2024 tarihli görüntüler, buldozerle yıkım ve yangın sonucu binada ve içindeki eşyalarda ciddi hasar oluştuğunu göstermektedir. Otelin karşısındaki Al-Khaldi Camii tamamen yıkılmış görünmektedir. İsrail güvenlik güçleri bu eylemler için herhangi bir gerekçe sunmamıştır.

Batı Şeria'daki camilere yönelik saldırılar

56. Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'da da dini mekanlar, İsrail güvenlik güçleri ve yerleşimciler tarafından saldırıya uğradı. Cenin'deki El-Ansar Camii, 22 Ekim 2023'te düzenlenen bir hava saldırısında hedef alındı ve ciddi şekilde hasar gördü. İsrail güvenlik güçleri, camiyi "terör hücre" barındıran bir "terör kompleksi" olarak nitelendirdi ve söz konusu alanda bulunduğu iddia edilen silahlara ait fotoğraf ve videolar sundu. Komisyon, bu iddiaları bağımsız olarak doğrulayamadı.

57. Aralık 2024'te, yerleşimcilerin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Marda köyünde bir camiye hakaret içeren yazılar yazdığı bildirildi. İsrail Güvenlik Teşkilatı ve polis bu eylemlerle ilgili soruşturma başlattığı bildirildi; bugüne kadar soruşturmanın sonuçları bilinmemektedir.

58. Buna ek olarak, yerleşimciler 2 Şubat 2025 tarihinde Jericho yakınlarındaki Al-Mu'arrajat Bedevi köyünde bir camiyi yaktı. Komisyon, bu olayla ilgili olarak İsrail makamları tarafından herhangi bir tutuklama yapıldığından haberdar değildir. Bu olay, yerleşimcilerin dini ve eğitim tesislerini hedef aldığı Al-Mu'arrajat köyüne yönelik bir dizi şiddetli saldırının en sonuncusuydu; İsrail makamları bu tür saldırıları önlemek için hiçbir şey yapmamıştır (bkz. ayrıca yukarıdaki 35. paragraf).

Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki kültürel ve dini alanların ele geçirilmesi

59. Komisyon, İsrailli yetkililerin şu eylemlerde bulunduğu birçok olayı belgelemiştir: kültürel miras alanlarına el koymak veya yerleşimcilerin el koymasına izin vermek; çeşitli kültürleri ve tarihsel dönemleri temsil eden eserler içeren alanlar da dahil olmak üzere, bu tür alanları turizm amaçlı olarak kazmak, geliştirmek ve genişletmek; ancak Yahudi olmayan tarihi dışlamak; ve Filistinlilerin bu tür alanlara erişimini engellemek veya ciddi şekilde kısıtlamak. Bazı durumlarda, "kurtarma kazıları" olarak tanımlanan arkeolojik kazılar, daha sonra İsrailli yetkililer tarafından turistik alanların açılmasına yol açmıştır.

60. İsraili yetkililer, Filistinlileri eser hırsızlığıyla ve Filistin Yönetimi'ni ise Yahudi kültürel miras alanlarına kötü muamele etmek ve bunları ihmal etmekle suçlayarak eylemlerini meşrulaştırmıştır. İsraili insan hakları ve arkeoloji örgütleri, hırsızlık ve alanların ihmal edildiğini kabul etmekle birlikte, bu sorunun hem Yahudi hem de Yahudi olmayan alanları etkilediğini ve hem İsraili hem de Filistinli failerin yer aldığını vurgulamıştır. Ayrıca, Filistinli topluluklar ve Filistin Yönetimi tarafından korunan ve bakımı yapılan alanlara örnekler sunarken, İsrail'in işgal politikaları nedeniyle Filistinlilerin bu alanları korumada karşılaştıkları zorluklara da dikkat çekmişlerdir.

Yerleşimcilerin rolü ve yerleşim yerlerinin genişlemesi

61. 2022 ve 2023 yıllarında İsrail Hükümeti, Beytullahim'in batısındaki Battir antik terasları içindeki Filistin topraklarında yasadışı bir yerleşim karakolunun kurulmasına izin verdi; söz konusu teraslar, Dünya Miras Listesi'nde ve Tehlike Altındaki Dünya Miras Listesi'nde yer almaktadır. Haziran 2024'te hükümet, söz konusu alanın tam kalbinde Heletz adlı yeni bir yerleşim birimi kurmaya karar verdi; bildirildiğine göre bu karar, Gush Etzion yerleşimini Kudüs'e bağlarken Filistin topraklarının bütünlüğünü bozmayı amaçlıyordu. Şubat 2025'te, onlarca İsraili aile bu alandaki yeni binalara taşındı.

62. Yerleşimciler, Ramallah'ın batısında bulunan Nabi-Aner kaynaklarını hukuka aykırı bir şekilde ele geçirdi, kazı çalışmaları yaptı ve geliştirdi; ardından burayı bir turistik yer olarak pazarladı. Filistinlilere ait özel arazide bulunan bu alan, daha önce Filistinliler için bir hac, ibadet ve toplanma yeri idi; ancak Filistinliler, yerleşimciler ve İsrail güvenlik güçleri tarafından taciz edilme korkusuyla buraya erişimlerini yitirmiştir. Şubat 2023'te İsrail Hükümeti, yakınlardaki Zayit Ra'anana yerleşim karakolunu genişletme kararı aldı ve bu bölgeyi fiilen çevreleyecek yaklaşık 200 konut biriminin inşasına izin vererek, kaynaklara erişmek isteyen Filistinliler için daha fazla kısıtlamanın sinyali verdi. Aralık 2024'te İsrail Yüksek Mahkemesi, kaynaklara inşa edilen yerleşimci yapılarının altı ay içinde kaldırılmasını emretti. Nisan 2025 itibarıyla bu yapılar henüz kaldırılmamıştır.

63. İsrail ayrıca, Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria'da, Filistin Yönetimi'nin kontrolündeki bölgeler de dahil olmak üzere, Yahudi ve Yahudi olmayan tarihsel öneme sahip alanları ele geçirmek, genişletmek ve turizm amaçlı geliştirmek için giderek daha fazla adım atmaktadır.

64. Mayıs 2023'te İsrail Hükümeti, Sabastiya'daki bir arkeolojik alanı geliştirmek için 32 milyon yeni şekel (yaklaşık 8,9 milyon dolar) ayırdı. Bu alan, MÖ sekizinci ve dokuzuncu yüzyıllarda İncil'deki İsrail Krallığı'nın başkentiydi ve Demir Çağı, Helenistik, Roma, Bizans, Haçlı ve İslam dönemlerine ait eserleri barındırmaktadır. Yerleşimci hareketi tarafından desteklenen planlanan geliştirme projesi, bitişindeki Filistin köyü Sabastiya'nın çevresinde bir çevre yolu inşa edilmesini ve C Bölgesi'nde bulunan arkeolojik alanı, B Bölgesi'ndeki köy ve diğer turistik tesislerden ayıran bir çitin kurulmasını içermektedir. Bu önlemler, köydeki Filistinlilerin uzun yıllardır arkeolojik alandaki İslam ve Hristiyan eserlerinin restorasyonu ve korunmasında ve alan çevresindeki turizm ve eğitim faaliyetlerinin yönetiminde yer almış olmalarına rağmen alınmıştır. Yeni proje, Filistinlileri alandan mahrum bırakmakla kalmayacak, aynı zamanda alanı münhasıran Yahudi tarihine odaklanacak şekilde düzenleyecek ve Filistinlilerin tarihsel bağları da dahil olmak üzere diğer kültürel mirası marjinalleştirecektir.

65. Kültürel miras alanlarını koruma iddiası, on yıllardır Filistinlilerin yerinden edilmesini meşrulaştırmak için kullanılmaktadır. 1986 yılında, Güney Hebron Tepeleri'ndeki Susiya'da eski bir sinagogun keşfedilmesinin ardından İsrail, bölgeyi arkeolojik alan ilan etmiş ve Filistinli çoban topluluğunu bölgeden kovmuştur. Topluluk, tarım arazileri üzerinde bulunan yakın bir yer olan Khirbet Susiya'ya taşındı ve o günden bu yana yerleşimcilerin taciz ve şiddetine maruz kalmaya devam etti; ayrıca topluluğun geçici yapılarını hedef alan yıkım emirleri tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Topluluk üyelerinin, şu anda yerleşimciler tarafından yönetilen ve Müslüman dönemlerinde bölgede yaşayan toplulukların varlığını ve tarihini görmezden gelerek yalnızca Yahudi mirasına odaklanan arkeolojik alana erişimi yasaklanmıştır.

66. Doğu Kudüs'teki Filistin mahallesi Silwan'da da benzer bir durum gözlemlenmiştir. 1974 yılında Kudüs Surları Milli Parkı ilan edildiğinde, mahalle fiilen park tarafından kuşatılmış hale gelmiştir. Silwan köyünün kalbinde yer alan "Davut Şehri" miras ve arkeolojik alanı, uzmanlar tarafından

tarafından son 7.000 yıla ait birçok kültürü temsil eden eserlerin bulunduğu bir alan olarak kabul edilmiştir. Zengin ve heterojen tarihine rağmen, Davut Şehri alanında sunulan anlatı, diğer tüm dönemleri ve kültürleri göz ardı ederek yalnızca alanın Yahudi tarihine (öncelikle MÖ 10. yüzyıldaki Yahudiye Krallığı dönemi ve İkinci Tapınak dönemi) odaklanmaktadır.

67. 2000’li yılların başından beri İsrail Doğa ve Parklar Kurumu, yerleşimci bir örgüt olan Elad ile bu alanı yönetmek, genişletmek ve geliştirmek üzere sözleşme imzalamıştır; bu kapsamda arkeolojik kazıların yürütülmesi de yer almaktadır. Elad’ın beyan ettiği amacı ve temel faaliyeti, Doğu Kudüs’teki yerleşimlerin teşvik edilmesidir. Örgüt, 1980’lerden bu yana İsrail Hükümeti’nin desteğiyle Silwan köyü içindeki Yahudi yerleşimini genişletmek için çalışmaktadır; bu çabalar, “Mülksüz Kişilerin Mülkiyeti Kanunu” gibi mevcut İsrail yasalarını kullanarak arazi istimlakini, Filistinlilere ait evlerin satın alınmasını ve Filistinli ailelerin tahliyesini de içermektedir. 2024 yılında İsrail, Davut Şehri içinde yeni bir kompleks ve “Kralın Bahçesi” adlı bir turizm parkı inşa etmek amacıyla 24 özel evi ve bir Filistin toplum merkezini yıktı. Buna paralel olarak, Elad tarafından izinsiz olarak inşa edilen yakındaki bir ziyaretçi merkezi, İsrail yetkilileri tarafından geriye dönük olarak “yasallaştırıldı”.

68. Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria’da münhasıran Yahudi mirasına ait alanların oluşturulması ve genişletilmesi, Filistinlilerin topraklarına erişimini kısıtlayarak ve bu toprakların mirası ve tarihi ile olan bağlarını tanımayarak onları dışlayan bir başka yerleşim ve ilhak biçimi haline gelmiştir. Komisyonun belgelediği vakalara dayanan değerlendirmesi, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’daki toprak taleplerinde kültürel mirası bir baskı aracı olarak kullandığı ve bunun yanı sıra Yahudi yerleşim yerleri için toprak bütünlüğünü güvence altına almak amacıyla yerleşim yerlerini genişlettiği yönündedir. Bu, İsrail makamları tarafından, toprağa yönelik münhasıran tarihsel bir Yahudi bağı ve yakınlığı anlatısını öne çıkarmak ve sürdürmek için kullanılan, diğer tüm anlatıları veya önceki ilişkileri silip yok eden bir başka yöntem haline gelmiştir.

69. 1967’den bu yana İsrail yetkilileri, Sivil İdare’nin arkeoloji sorumlusu aracılığıyla Batı Şeria’daki arkeolojik alanlarda kazılar yürütmüştür; bu kazıların çoğu “kurtarma kazıları” olarak tanımlanmıştır. Daha sonra birçok alan turistik cazibe merkezine dönüştürülmüş ve bulunan eserler kaldırılıp İsrail’e nakledilmiştir; bunların bir kısmı da İsrail müzelerinde sergilenmiştir. Ocak 2023’te, Batı Şeria’daki arkeolojik alanların idaresine ilişkin genel sorumluluk, Savunma Bakanı’na bağlı İsrail güvenlik güçleri askeri komutanından sivil Miras Bakanlığı’na devredildi. 10 Temmuz 2024’te Knesset, İsrail Eski Eserler Kurumu’nun arkeoloji görevlisinin yerine geçerek Batı Şeria’da doğrudan faaliyet göstermesine olanak tanıyan Eski Eserler Kurumu Kanunu’nda bir değişiklik önermesini ön onayladı.

70. Bu politikalara, Filistin halkının varlığını ve Filistinlilerin bu topraklarla olan tarihsel bağlarını reddeden İsrailli siyasetçilerin kamuoyuna yönelik açıklamaları eşlik etmiştir. Örneğin, 18 Temmuz 2024 tarihinde, Maliye Bakanı ve Savunma Bakanlığı Bakanı Bezael Smotrich, Filistin halkı diye bir şeyin olmadığı ve tarihsel olarak böyle bir ulusun var olmadığı gerekçesiyle Filistin Devleti’nin kurulamayacağını belirtmiştir.³⁶ 19 Mart 2024 tarihinde yapılan Knesset oturumunda, Yerleşim ve Ulusal Görevler Bakanı Orit Strook, Gazze Şeridi de dahil olmak üzere bu toprakların İsrail halkına ait olduğunu belirterek, “Filistin halkı diye bir şey yoktur, böyle bir şey yoktur” dedi.³⁷

Doğu Kudüs’teki dini ve kültürel mekanlara yönelik saldırılar ve müdahaleler

71. Komisyonun araştırması, Haram el-Şerif/Tapınak Dağı’ndaki³⁹ statükonun³⁸ Ürdünlü vakıf olan Vakıf’ın yönetim sorumluluğunu üstlendiği

³⁶ Bkz. <https://www.facebook.com/watch/?v=1659620148186709> (İbranice).

³⁷ Bkz. https://x.com/KnessetT/status/1770007158941258143?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eetweeter%7Ctwterm%5E1770007158941258143%7Ctwgr%5E8b332c724457010554e8cb84cea11a093c5fc05%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.knesset.tv%2Fspecial-event%2F28323%2F65198%2F (İbranice).

³⁸ “Statüko”, Kudüs ve Beytullahim’deki kutsal mekanların yönetimi için uzun süredir devam eden bir düzenlemeyi ifade eder; buna Ürdün Vakıfları tarafından yönetilen El-Aksa Kompleksi de dahildir.

³⁹ Komisyon, bu mekanın her iki din için de sahip olduğu kutsallığı, kültürel ve tarihsel önemi yansıtmak amacıyla her iki terimi de kullanmaktadır.

Bu durum, 1990'lara kadar İsrail tarafından büyük ölçüde saygı görmüştür. Ancak o tarihten bu yana, İsrail'in bazı eylemlerinin "statüko"yu aşındırdığı algısı yaratmasıyla şiddet olayları ve kargaşa artmıştır; bu eylemler arasında kazı veya yenileme çalışmaları, İsraili siyasetçilerin ziyaretleri, Kudüs Günü'nü anmak için düzenlenen yürüyüşler, aşırı uçtaki Yahudi grupların hayvan kurban etme tehditleri veya eylemleri, alana girip dua etmesine izin verilen yerleşimcilerin sayısındaki artış, haksız olarak algılanan artan güvenlik kısıtlamaları ve şiddetli polis müdahalesi ile çatışmalara yol açan gösteriler yer almaktadır. Bu olayların birçoğu, İşgal Altındaki Filistin Toprakları ve İsrail'in diğer bölgelerini de kapsayan daha geniş çaplı çatışmaların tırmanmasına da yol açmıştır; özellikle, ikinci intifada'yı tetikleyen, o dönem Knesset üyesi olan Ariel Sharon'un Ekim 2000'deki ziyareti, ve Nisan 2021'de Haram el-Şerif/Tapınak Dağı'nda yaşanan şiddet olayları, Mayıs 2021'de Gazze Şeridi ve diğer yerlerdeki çatışmaların tırmanmasına katkıda bulunmuştur.

72. Bu durum, Ekim 2023'ten bu yana daha da kötüleşmiştir. Haram el-Şerif/Tapınak Dağı alanına girmek isteyen Filistinli ibadet edenler, artan güvenlik kontrollerine, kontrol noktalarına, taciz ve saldırılara maruz kalmış; İsrail makamları, hangi Filistinlilerin girişine izin verileceğini kısıtlamak amacıyla yaş, cinsiyet ve ikamet yeri ile ilgili kriterler uygulamıştır. Filistinli dini liderler de bireysel olarak hedef alınmıştır. Komisyon, bir dini liderin 7 Ekim'den kısa bir süre sonra, bir camide verdiği vaaz nedeniyle tehdit edildiği ve tutuklandığına dair bilgi almıştır. Vakıf personeli de dahil olmak üzere diğer kişiler ise taciz edildiği, tutuklanma tehdidiyle karşı karşıya kaldığı ve alana girişlerinin yasaklandığı bildirilmiştir. Aynı zamanda, Haram el-Şerif/Tapınak Dağı'nda (Batı Duvarı hariç) Yahudi ibadetine yönelik İsrail makamları tarafından uzun süredir yürürlükte olan yasağa rağmen, aşırı Yahudiler ve sağcı siyasetçiler (Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir dahil) birçok kez polis eşliğinde alana girip dua etmelerine ve provokasyon yapmalarına izin verilmiştir.

73. Buna ek olarak, Komisyon, Doğu Kudüs'teki Hristiyan liderlerin ve kutsal mekanların son yıllarda aşırı İsraili gruplar tarafından artan saldırı ve vandalizm eylemlerine maruz kaldığını gösteren bilgiler almıştır. Bu konuları izleyen bir kuruluş, Aralık 2021 ile Aralık 2024 arasında Hristiyanlara yönelik 50'den fazla saldırıyı belgelemiştir. Yahudi liderler ve İsraili hükümet yetkilileri tarafından yapılan bazı kınamalar ve failleri tutuklamak için alınan sınırlı polis önlemlerine rağmen, bu olaylar devam etmiştir.

74. Komisyon, Filistin kültürünün ifadesini sınırlandırmak ve ifade özgürlüğünü kısıtlamak amacıyla Doğu Kudüs'teki kültür kurumlarının personelini hedef alan baskın, kapatma ve tutuklama raporlarını belgelemiştir.⁴⁰ Bu kurumlar arasında Edward Said Ulusal Müzik Konservatuarı, Yabous Kültür Merkezi ve El-Hakawati Tiyatrosu yer almaktadır. 2025 yılının Şubat ve Mart aylarında İsrail polisi, Salah Al-din Caddesi'ndeki Eğitim Kitabevi'ne baskın düzenleyerek Filistinli sahiplerini gözaltına aldı ve "kışkırtma şüphesi" bulunan kitaplara el koydu.

İsrail'deki kültürel mekanlara yönelik saldırılar

75. Komisyon, 7 Ekim 2023 tarihinde ve sonrasında Filistinli silahlı gruplar tarafından İsrail'deki kültürel mekanlara yönelik gerçekleştirilen iki saldırıyı belgeledi. Bir olayda, 7 Ekim 2023 tarihinde Kibbutz Be'eri'de bir sanat galerisinin yakılarak tahrip edildiği bildirildi. İkinci olayda ise 23 Ekim 2023 tarihinde Kibbutz Yad Mordechai'deki bir müzeye bir roket isabet etti.

III. Hukuki analiz ve sonuçlar

Eğitim tesislerine yönelik saldırılar

76. Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de İsrail'in düzenlediği saldırılar, eğitim sistemini fiilen tahrip etmiş ve bu durum, Gazze'deki çocuklar ve gençler ile Filistin halkının bir grup olarak kimliği üzerinde önemli ve uzun vadeli olumsuz etkiler yaratmıştır. İsrail'in saldırıları, Gazze'deki okul binalarının yüzde 70'inden fazlasına zarar vermiş ve

⁴⁰ Ayrıca bkz. Komisyon'un "Tüm yükümlülük sahipleri tarafından sivil toplum aktörlerine yönelik saldırılar, kısıtlamalar ve tacizlere ilişkin ayrıntılı bulgular" başlıklı konferans odası belgesi, <https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/co-israel/index> adresinde mevcuttur.

çocukların eğitim almasının imkânsız hale geldiği koşullar yaratmıştır. Gazze’de 658.000’den fazla çocuk 18 aydır okula gidememektedir.

77. Gazze’deki eğitim tesisleri, hava saldırıları, top ateşleri, kundaklama ve kontrollü yıkımlar dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle saldırıya uğradı. İsrail güvenlik güçleri, saldırı yerlerine “eski eğitim tesisleri” olarak atıfta bulunan açıklamaları defalarca yayınladı; bu, muhtemelen uluslararası hukuk kapsamında korunan yerler olan eğitim tesislerine yönelik saldırıların yol açtığı tepkilerden kendilerini aklamak amacıyla yapılmıştır.

78. İsrail güvenlik güçleri, saldırı anında bazı tesislerin içinde sivillerin bulunmasına rağmen, önceden hiçbir uyarıda bulunmadan ya da yetersiz uyarıda bulunarak çok sayıda eğitim tesisine hava saldırıları düzenledi. Bu tür saldırılardan kaynaklanan yüksek sayıda sivil kayıp, bu saldırılar İsrail güvenlik güçlerinin tahliye emirleri verdikten sonra gerçekleştirilmiş ve meşru bir askeri hedef almış olsa bile, birçoğunun sivillere orantısız zarar verdiği göstermektedir. İsrail güçleri, binlerce yerinden edilmiş ailenin barındığı, sığınağa dönüştürülmüş okullara yönelik hava saldırılarının, çocuklar da dahil olmak üzere önemli sayıda sivil zarar vereceğini ve okul binalarını hedef alan bu tür tüm hava saldırılarının, kullanılan savaş yöntemleri göz önüne alındığında, korunan sivil nesnelere orantısız, gereksiz ve aşırı hasara yol açacağını makul bir şekilde öngörmeliydi.

79. Komisyon tarafından soruşturulan ve sivil kayıplara yol açan olaylarda, Komisyon, İsrail güvenlik güçlerinin şu savaş suçlarını işlediğini tespit etmiştir: (a) sivillere yönelik saldırılar düzenlemek; (b) kasten öldürme (saldırıların sonucunda sivillerin öldürüldüğü durumlarda); ve (c) söz konusu saldırının, öngörülen somut ve doğrudan genel askeri avantaja kıyasla açıkça aşırı olacak şekilde sivillerin tesadüfi ölümüne veya yaralanmasına yol açacağını bilerek kasten saldırı düzenlemek. Ayrıca Komisyon, okullarda sığınan sivilleri öldürerek İsrail güvenlik güçlerinin soykırım suçunu işledikleri sonucuna varmıştır.

80. Komisyon, İsrail güvenlik güçlerinin o sırada çoğu boş olan okulları yakma veya yıkma olaylarını belgelemiştir ve bu tür davranışların kasıtlı ve gereksiz olduğunu ve uluslararası insani hukuk kapsamındaki zorunluluk, ayırım, ihtiyat ve orantılılık ilkelerinin ihlali teşkil ettiğini değerlendirmektedir. İsrail güvenlik güçleri tarafından kabul edilen az sayıdaki yıkım vakasından, Komisyon, İsrail güvenlik güçlerinin söz konusu yıkımın soruşturulduğunu açıkladığı tek bir vaka, yani İsrail Üniversitesi vakasını tespit etmiştir; bu durum, bu tür eylemlerin hesap verebilirliği konusunda ciddi endişeler doğurmaktadır. Bu tür eylemlere karışan askerlerin ifadeleri, 7 Ekim 2023’te İsrail’e düzenlenen saldırının intikamını alma, sivil nüfusa toplu ceza uygulama ve kasıtlı yıkıma yol açma yönünde açık bir niyet ortaya koymaktadır. Komisyon, bu tür eylemlerin, İsrail güvenlik güçlerinin söz konusu tesisleri eğitim tesisi oldukları için yok etme ve uzun vadede Filistinlilerin gerekli sivil altyapıya, özellikle de eğitime erişimini kısıtlama niyetinin bir göstergesi olduğunu değerlendirmektedir. Komisyon, daha önce İsrail’in Gazze’deki sağlık sistemini yok etmeye yönelik koordineli bir politika uyguladığını tespit etmişti.

81. Komisyon, İsrail güvenlik güçlerinin eğitim tesislerini ele geçirip askeri üsler veya askeri faaliyetler için toplanma alanları olarak kullandıklarına dair önemli kanıtlar bulmuş ve Hamas’ın askeri kanadının bir okulu askeri amaçlarla kullandığı bir örnek tespit etmiştir. Komisyon, bu tür davranışların, çatışmanın taraflarının sivil nesneler ile askeri hedefler arasında ayırım yapmasını gerektiren uluslararası insani hukukun teamül hukuku hükümlerini ihlal ettiğini vurgulamaktadır.

82. Gazze’deki eğitim sisteminin tahrip edilmesi, İşgal Altındaki Filistin Toprakları genelinde eğitim tesislerine ve personeline yönelik zararların bir parçasıdır. Doğu Kudüs dahil Batı Şeria’daki eğitim sistemi, İsrail güvenlik güçlerinin artan askeri operasyonları, öğrencilere yönelik taciz, kontrol noktaları, yıkımlar ve yerleşimcilerin saldırıları nedeniyle zarar görmüş ve bu durum 806.000’den fazla öğrenciyi etkilemiştir. Son dönemde, yaklaşık 40.000 Filistinli yerinden edildi; bu durum, çocukların eğitim hakkını ciddi şekilde ihlal etti. İsrail, toplulukları terörize etmek ve evlerini terk etmeye zorlamak amacıyla eğitim tesislerini kasten hedef alan yerleşimcileri engellemek veya yargılamak için neredeyse hiçbir adım atmadı.

83. Bir işgalci güç, işgal altındaki toprağın nüfusunu kendi güvenliğini sağlamak için gerekli olan hükümlere tabi tutabilir; ancak Komisyon, İsrail'in güvenlik endişelerinin ve buna bağlı askeri operasyonların, hukuka aykırı işgal ve yerleşim faaliyetleri bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini yinelemektedir.⁴¹ Komisyon, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da İsrail'in artan askeri operasyonlarının ve İsrail'in buradaki yerleşimcilerin şiddetine göz yummasının, İsrail'in işgal altındaki nüfusun güvenliğini sağlama yükümlülüğünün ihlali olduğu sonucuna varmıştır. Bu tür eylemler, eğitim sistemine zarar veren eylemler de dahil olmak üzere, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarının bir yansımasıdır.

84. Gazze'deki eğitim sisteminin tahrip edilmesi ve İşgal Altındaki Filistin Toprakları genelinde eğitim sisteminin zayıflatılması, gençlerin yaşamları üzerinde şimdiden ciddi etkiler yaratmış olup, eğitimlerini yıllarca geriye götürecektir. Bu durum ise, ekonomik, siyasi ve sosyal kalkınma da dahil olmak üzere İşgal Altındaki Filistin Toprakları'nın bir bütün olarak gelişimini etkileyecek, dolayısıyla Filistinlilerin daha geniş kapsamlı kendi kaderini tayin hakkını zedeleyecek ve İsrail'in İşgal Altındaki Filistin Toprakları'ndaki hukuka aykırı işgalini uzatacaktır.

85. İsrail'de yetkililer, 7 Ekim 2023'teki Hamas saldırıları veya Gazze'deki İsrail saldırıları hakkında endişelerini dile getiren ya da görüş bildiren eğitim personeli ve öğrencileri –özellikle de kadınları– giderek daha fazla hedef almaktadır; bu durum, personel ve öğrencilerin taciz edilmesine, işten çıkarılmasına veya uzaklaştırılmasına ve bazı durumlarda aşağılayıcı tutuklama ve gözaltı uygulamalarına yol açmaktadır. Bu tür eylemler, görüş sahibi olma hakkı, ifade özgürlüğü ve eğitim hakkı dahil olmak üzere uluslararası insan hakları hukukunun ihlali niteliğindedir. İsrail makamları, kadınları kamusal alanlarda aktivizmden caydırmak amacıyla kadın eğitimcileri ve öğrencileri hedef almıştır; bu durum, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme'de belirtilen kadın ve kız çocuklarının haklarının ihlali anlamına gelmektedir.

86. Komisyon, önceki raporlarında⁴² 7 Ekim 2023 tarihinde Filistinli silahlı gruplar tarafından İsraili çocukların öldürülmesi ve kaçırılması konusunu ele almış ve İsraili çocukların saldırı sırasında ve Gazze'de rehin tutuldukları süre boyunca fiziksel ve duygusal kötü muameleye maruz kaldıklarını belirtmiştir. Komisyon, bu tür eylemlerin savaş suçu teşkil ettiği ve uluslararası insani hukuk ile uluslararası insan hakları hukukunun ihlali ve suistimali olduğu sonucuna varmıştır. O gün yaşanan büyük travma, yerinden edilme, eğitimin kesintiye uğraması ve güvensizlikle birleşerek, ele alınmamış travma sonrası stres dahil olmak üzere birçok yönden İsraili çocukları etkilemeye devam etmektedir.

Kültürel ve dini mekanlara yönelik saldırılar

87. Ekim 2023'ten bu yana, İsrail güvenlik güçleri, sivil hedefleri ve altyapıyı tahrip etmeye yönelik geniş çaplı kampanyalarının bir parçası olarak Gazze Şeridi'ndeki tüm dini ve kültürel mekanların yarısından fazlasına zarar vermiştir. Bu tür saldırılar, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'daki Filistinli dini ve kültürel mekanları ve şahsiyetleri hedef alarak İşgal Altındaki Filistin Toprakları'nın geneline yayılmıştır. Tarihi binalara, anıtlara ve diğer somut mirasa verilen zarar, zincirleme bir etki yaratmakta ve dini ve kültürel uygulamalar, anılar ve tarih gibi somut olmayan kültürel unsurları derinden etkilemektedir. Saldırıya uğrayan mekanların sayısı, Filistin halkının dini inançlarına, kültürüne ve mirasına açık bir saygısızlık göstergesidir ve Filistin halkının kültürünü ve kimliğini zayıflatmaktadır.

88. Komisyon tarafından incelenen Gazze'deki 10 kültürel ve dini mekanın tamamı, uluslararası insani hukuk kapsamında sivil nesneler ve İsrail'in taraf olduğu Silahlı Çatışma Durumunda Kültürel Varlıkların Korunmasına İlişkin Sözleşme kapsamında kültürel varlıklar olarak nitelendirilmektedir. Komisyon tarafından incelenen 10 olaydan 4'ünde, yani Büyük Omari Camii, Samiriyeli Hamamı, Saad al-Ghafari Camii ve müzesi de dahil olmak üzere Israa Üniversitesi ile ilgili olaylarda,

⁴¹ A/77/328, 79. paragraf.

⁴² Bkz. A/HRC/56/26 ve A/79/232. Ayrıca, Komisyon'un "7 Ekim 2023 tarihinde ve sonrasında İsrail'de gerçekleştirilen saldırılara ilişkin ayrıntılı bulgular" başlıklı konferans odası belgesine de bakınız.

İsrail güvenlik güçleri, söz konusu alan içinde bulunan bir askeri hedefi hedef aldıklarını belirtmiş, ancak Komisyonun inceleyebileceği herhangi bir kanıt sunmamıştır. Dört alanın tamamı da yıkıcı bir tahribata uğramıştır. Komisyon, çevredeki koşullar göz önüne alındığında, İsrail güvenlik güçlerinin öne sürdüğü meşru bir askeri hedefin varlığının, ortaya çıkan hasar ve yıkımı haklı çıkarmayacağını ve bu nedenle bu tür saldırıların orantısız olduğunu belirtmektedir.

89. Komisyon, İsrail güvenlik güçlerinin Gazze'deki önemli kültürel alanların yerlerini ve önemini bildikleri veya bilmeleri gerektiği ve zarar görmemelerini sağlamak amacıyla askeri operasyonlarını planlamaları gerektiği sonucuna varmıştır. Komisyon, soruşturulan tüm kültürel alanlarla ilgili olarak, İsrail güvenlik güçlerinin hasarı önlemek ve bu alanları ile içindekileri korumak için özel özen göstermediklerini tespit etmiştir. Ayrıca, Komisyon tarafından incelenen vakaların çoğunda, özellikle patlayıcılar ve buldozerler kullanılarak yapılan yıkımlarla ilgili olanlarda, İsrail güvenlik güçleri aşağıdakiler dahil olmak üzere savaş suçları işlemiştir: (a) dini amaçlı binalara ve tarihi anıtlara kasten saldırı düzenlemek; (b) bu tür saldırıların, beklenen somut ve doğrudan genel askeri avantaja oranla aşırı düzeyde sivil nesnelere zarar vereceğini bilerek kasten saldırı başlatmak; (c) askeri gereklilikle gerekçelendirilemeyen mülklere yönelik geniş çaplı tahribat; ve (d) bu tür bir tahribatı gerektirecek bir gerekçe olmaksızın düşmanın mülklerini tahrip etmek.

90. Komisyon tarafından soruşturulan saldırılardan üçü, Gazze'de iç göçmenler için ibadet ve sığınak görevi gören dini mekanlara yönelikti: Aziz Porphyrius Kilisesi, İhya al-Sunna Camii ve Saad al-Ghafari Camii. Bu saldırılar toplamda, aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu 200'den fazla kişinin ölümüne yol açtı. İki camiye yönelik saldırılarla ilgili olarak Komisyon, makul gerekçelerle, İsrail güvenlik güçlerinin bu binalarda sivillerin bulunduğunu ve onlara zarar verilmesinin muhtemel bir sonuç olacağını bilerek kasıtlı olarak orantısız hasara yol açtığı sonucuna varmıştır. Komisyon, İsrail güvenlik güçlerinin sivillere yönelik saldırılar düzenleme savaş suçu işlediğini ve İsrail güvenlik güçlerinin davranışlarının kasıtlı öldürme savaş suçu teşkil ettiğini tespit etmiştir.

91. Komisyonun, muhtemelen hedefleme hatasından kaynaklanan ikincil hasarın sonucu olduğu sonucuna vardığı kiliseye yönelik saldırı ile ilgili olarak, İsrail güvenlik güçleri, kilisenin hedeflenen hedefe olan yakınlığını ve içeride sığınan siviller için mevcut riski dikkate alan savaş yöntemlerini kullanmalıydı. Komisyon, İsrail güvenlik güçlerinin, söz konusu saldırının beklenen somut ve doğrudan genel askeri avantaja oranla aşırı düzeyde sivil nesnelere zarar vereceğini bilerek kasten saldırı düzenleme savaş suçu işlediğini tespit etmiştir.

92. Komisyon daha önce, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırı ve askeri operasyonlarda insanlığa karşı suçların temel unsurlarının tespit edildiğini belirtmişti.⁴³ Bu temele dayanarak Komisyon, yukarıda bahsedilen iki camide sivillerin ölümüne yol açan İsrail güvenlik güçlerinin davranışının, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'deki sivil nüfusa yönelik yaygın ve sistematik bir saldırının parçası olduğu ve İsrail güvenlik güçlerinin "yok etme" niteliğindeki insanlığa karşı suçu işlediği sonucuna varmıştır.

93. Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail makamları Filistin, Yahudi ve diğer kültürleri temsil eden kültürel miras alanlarını ele geçirmiş, geliştirmiş ve bunlardan çıkar sağlamış, Filistinlileri bu alanlardan uzaklaştırmış ve Filistinlilerin bu alanlara erişimini engellemiş veya ciddi şekilde kısıtlamıştır. Komisyon, bu tür eylemlerin uluslararası insani hukukun ihlali ve Filistin halkının kendi kültürünü yaşama hakkı ile din ve inanç özgürlüğü dahil olmak üzere uluslararası insan hakları hukukuna aykırı olduğunu tespit etmiştir. Komisyon, İsrail güvenlik güçleri tarafından "kurtarma kazıları" kisvesi altında gerçekleştirilen ve turistik cazibe merkezlerinin oluşturulmasına yol açan arkeolojik kazıların, Silahlı Çatışma Durumunda Kültürel Varlıkların Korunmasına İlişkin Sözleşme uyarınca hukuka aykırı olduğu sonucuna varmıştır. Ayrıca, İsrail'in arkeolojik alanları

⁴³ A/HRC/56/26, 84. paragraf.

turistik cazibe merkezlerine dönüştürmesi, söz konusu Sözleşme kapsamında yasaklanan bir suistimal teşkil etmektedir. Bu tür eylemler, uluslararası insani hukuka açıkça aykırı olan ve Birleşmiş Milletler'in çok sayıda kararına ve Uluslararası Adalet Divanı'nın 2024 tarihli danışma görüşüne aykırı olan hukuka aykırı yerleşim faaliyetlerini de içermektedir.

94. Komisyon, Batı Şeria'daki kültürel ve arkeolojik alanların sorumluluğunu İsrail Eski Eserler Kurumu'na devretmeyi öngören yasa değişikliği önerisinin açık bir hukuka aykırı ilhak eylemi teşkil ettiğini tespit etmektedir. Komisyon, tarihin bastırılması ve arkeolojinin sömürülmesinin yanı sıra, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki Yahudi mirasıyla ilgili arkeolojik alanları korumak amacıyla gerçekleştirildiği iddia edilen eylemlerin, yerleşim genişletme ve hukuka aykırı ilhak gibi altta yatan bir gündemi maskeleyişini belirtmektedir.

95. Doğu Kudüs'teki Haram el-Şerif/Tapınak Dağı'nda ibadet edenleri ve dini şahsiyetleri kışkırtmak ve taciz etmek amacıyla yapılan sık sık askeri baskınlar ve diğer eylemler, din özgürlüğünün ciddi şekilde kısıtlanmasına yol açmış ve birçok kez daha geniş çaplı çatışmaları tetiklemiştir. İsrail güvenlik güçlerinin bu bölgede gerçekleştirdiği bazı eylemler güvenlik gerekçeleriyle bağlantılı olabilir; ancak bunlar, yasadışı işgal, yerleşim faaliyetleri, yerleşimcilere verilen destek ve statükonun aşınması gibi daha geniş bir bağlamda değerlendirilmelidir. Bu nedenle Komisyon, bu eylemlerin çoğunu, işgalci gücün işgal altındaki topraklarda bulunan dini alanlara saygı gösterme ve koruma altındaki kişilerin dini inançlarını, uygulamalarını, adetlerini ve geleneklerini koruma yükümlülüğü de dahil olmak üzere, uluslararası insani hukuk ve insan hakları hukukunun ihlali olarak değerlendirmektedir.

96. Komisyon, Filistin halkının varlığını reddeden İsraili siyasetçilerin açıklamalarına ilişkin ciddi endişesini yinelemektedir. Buna göre Komisyon, Gazze'deki mekanların tahrip edilmesi de dahil olmak üzere, İşgal Altındaki Filistin Toprakları genelindeki kültürel ve dini mekanlara ilişkin İsrail makamlarının tutumunun, Filistinlilerin toprak taleplerini marjinalize etme, topluluk olarak din ibadetini engelleme ve Filistin tarihi ile kültürüne ait kanıtları silme niyetini gösterdiğine dikkat çekmektedir. Tüm bunlar bir arada, Filistinlilerin bir halk olarak kimliğini ve bir halk olarak varlıklarını zedelemektedir. Komisyon, eğitim tesisleri de dahil olmak üzere kültürel varlıkların tahrip edilmesinin kendi başına bir soykırım eylemi olmasa da, bu tür davranışlara dair kanıtların yine de korunan bir grubu yok etme yönünde soykırım niyetini ima edebileceğini belirtmektedir.

97. Gazze'nin geniş çaplı fiziki tahribatı, eğitim sisteminin çökertilmesi ve İşgal Altındaki Filistin Toprakları'ndaki kültürel ve dini mekanlara yönelik saldırılar, genel olarak sadece şu anda Filistinlileri etkilemekle kalmayıp, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkı da dahil olmak üzere geleceğini de tehlikeye atmaktadır. Uluslararası Adalet Divanı, 2024 tarihli danışma görüşünde, İsrail'in hukuka aykırı politikalar uyguladığını ve Filistin halkını kendi kaderini tayin hakkından mahrum bıraktığını – ve mahrum bırakmaya devam ettiğini – belirtmiştir. Komisyon, makul gerekçelerle, bu eylemlerin ekonomik, sosyal ve entelektüel gelişimi ve kültürel mirası korumayı engelleyerek Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını ihlal ettiği sonucuna varmıştır. Kültürel miras alanlarının hedef alınması ve tahrip edilmesi, bu alanlara erişimin kısıtlanması ve bu alanların heterojen tarihinin silinmesi, Filistinlilerin toprakla olan tarihsel bağlarını aşındırmakta ve kolektif kimliklerini zayıflatmaktadır. Yerleşim yerlerinin sürekli genişlemesiyle birleşen bu uygulamalar, Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme hakkını ihlal etmekte ve yaşayabilir bir Filistin Devleti kurulması ihtimalini azaltmaktadır.

IV. Öneriler

98. Komisyon, İsrail Hükümeti'ne aşağıdakileri tavsiye etmektedir:

(a) Filistin topraklarındaki hukuka aykırı işgali derhal sona erdirmek, tüm yeni yerleşim planlarını ve faaliyetlerini durdurmak, Temmuz 2024 tarihli Uluslararası Adalet Divanı'nın danışma görüşüne uygun olarak tüm yerleşimcileri ve yerleşim yerlerini mümkün olan en kısa sürede kaldırmak ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının tam olarak kullanılması önündeki tüm engelleri ortadan kaldırmak;

- (b) Kültürel, dini ve eğitim kurumlarını, mekanlarını ve personelini hedef alan saldırılara derhal son verin ve tüm koruma altındaki mekanlarla ilgili olarak uluslararası insani hukuk ve insan hakları hukukuna tam olarak uyulmasını sağlayın;
- (c) Eğitim tesisleri ve kültürel alanların askeri amaçlarla kullanılmasına son verilsin;
- (d) Uluslararası Adalet Divanı'nın 26 Ocak, 28 Mart ve 24 Mayıs 2024 tarihli kararlarında belirtilen geçici tedbirlere uymalı ve bunları tam olarak uygulamalıdır;
- (e) Çocuklar ve silahlı çatışmalar hakkındaki Genel Sekreter raporunun Ek I'inde yer alması ışığında, ciddi çocuk hakları ihlallerine son vermek için zaman sınırlı bir eylem planı taahhüt etmelidir;⁴⁴
- (f) Silahlı çatışmalarda eğitimin korunmasına yönelik "Güvenli Okullar Bildirgesi"ne katılın ve bunu uygulayın;
- (g) İsrail'deki eğitim personeli, öğrenciler ve sivil toplum aktivistlerinin ifade ve örgütlenme özgürlüğü haklarına saygı gösterilmesini ve bu hakların korunmasını sağlamak;
- (h) Çocuğun yüksek yararı ilkesine uygun olarak, İsrailli çocuklara çocuklara duyarlı psikososyal destek ve diğer gerekli hizmetleri sürekli olarak sağlamak;
- (i) Kültürel varlıkları koruyup saygı göstererek ve Filistin Devleti'ni İşgal Altındaki Filistin Toprakları'ndaki kültürel varlıkların korunmasında destekleyerek, Silahlı Çatışma Durumunda Kültürel Varlıkların Korunmasına İlişkin Sözleşme'ye uymak;
- (j) Etkili kontrolü altındaki nüfusun haklarının, eğitim hakkı, kültürel yaşama katılma veya bu yaşamda yer alma hakkı ve kültürel mirasa erişim ve bu mirastan yararlanma hakkı da dahil olmak üzere, korunmasını sağlamak;
- (k) El konulan eserlerin Filistin makamlarına iade edilmesi de dahil olmak üzere, kültürel miras alanlarının korunmasını sağlamak; kültürel miras alanlarında yapılacak her türlü geliştirme çalışmasının, bu alanlarla ilişkili tüm dinleri, kültürleri ve tarihsel dönemleri kapsamasını sağlamak;
- (l) Hayatta kalan aile üyeleri de dahil olmak üzere, insan hakları ihlallerinin mağdurlarına etkili, yeterli ve hızlı bir telafi sağlamak;
- (m) Devlet dışı aktörler tarafından işlenenler de dahil olmak üzere tüm ihlallere ve suistimallere ilişkin bağımsız ve tarafsız soruşturmalar yürütmek; uluslararası insani hukuk ve insan hakları hukukunun ihlallerini kovuşturmak; ve failerin hesap vermesini ve mağdurlara tazminat sağlanmasını temin etmek.

99. Komisyon, Filistin Devleti Hükümeti'ne şunları tavsiye etmektedir:

- (a) Filistin dışı mirası temsil edenler de dahil olmak üzere kültürel miras alanlarının korunmasını, muhafaza edilmesini ve geliştirilmesini ve eserlerin korunmasını sağlamasını;
- (b) UNESCO'dan, Silahlı Çatışma Durumunda Kültürel Varlıkların Korunmasına İlişkin Sözleşme ile uyumlu olarak, İşgal Altındaki Filistin Toprakları'ndaki kültürel varlıkların korunmasının organize edilmesi konusunda teknik yardım sağlamasını talep etmesini;

100. Komisyon, Gazze'deki fiili yetkililere şunları tavsiye etmektedir:

- (a) Sivil nüfusa yönelik tüm ayırım gözetmeyen roket, havan topu ve diğer mühimmat atışlarını durdurmalarını;
- (b) Uluslararası insani hukuk uyarınca sivil nesnelerin askeri amaçlarla kullanılmasını durdurmalı ve askeri faaliyetlerle sivil mülkler ve alanlar arasında net bir ayırım sağlamalıdır.

⁴⁴ A/78/842-S/2024/384.

101. Komisyon, tüm Üye Devletlere şunları tavsiye etmektedir:

(a) Uluslararası Adalet Divanı'nın Temmuz 2024 tarihli danışma görüşünde belirtilenler, 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmeleri, İşkence ve Diğer Zalimane, Gayri İnsani veya Aşağılayıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme ile Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme dahil olmak üzere tüm uluslararası hukuk yükümlülüklerine uymalarını;

(b) İhlallerin işlenmesine yardım veya destek vermeyi durdurmaları; ve İsrail ile İşgal Altındaki Filistin Toprakları'nda işlenen uluslararası suçların, ağır insan hakları ihlallerinin ve suistimallerin faillerinin hesap vermesini sağlayacak tedbirleri araştırmaları.
